

1502385-75.2021.8.26.0270

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Extorsão

Magistrado: Wilson Federici Junior

Comarca: Itapeva

Foro: Foro de Itapeva

Vara: 3ª Vara Judicial

Data de Disponibilização: 14/12/2022

... quanto a LUCIANO, para os delitos de roubo tentado e porte de arma, tendo em vista a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, vez que LUCIANO possui maus antecedentes em virtude da condenação em processo por fatos anteriores (fls. 51).

Assim, mantenho as penas do réu MARCIO em 04(quatro) anos de reclusão e 10(dez) dias multa (art. 157, §2, II, CP) e 02(dois) anos de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Itapeva

Foro de Itapeva

3ª Vara Judicial

Av. Paulina de Moraes, 444, Itapeva-SP - cep 18400-818

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1502385-75.2021.8.26.0270 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502385-75.2021.8.26.0270

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Extorsão

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2275691/2021 - DEL.SEC.ITAPEVA PLANTÃO, 20727224 -

DEL.SEC.ITAPEVA PLANTÃO, 2275691 - DISE- DEL.SEC.ITAPEVA

Autor:

Justiça Pública

Réu e Indiciado:

MARCIO RIBEIRO e outros

Réu Preso

Tramitação prioritária

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Wilson Federici Junior

Vistos.

MÁRCIO RIBEIRO, qualificado à fl. 07 e LUCIANO DE ALMEIDA ARAÚJO, qualificado à fl. 09, foram denunciados perante este Juízo como incurso no artigo 157, §2, inciso II, c.c o artigo 14, inciso I, ambos do Código Penal, e no artigo 14 da Lei 10.826/2012, na forma do artigo 69, ambos do Código Penal; e LUCIANO DE ALMEIDA ARAÚJO como incurso no artigo 28, caput, da Lei 11.343/2006, porque, segundo consta, no dia 08 de outubro de 2021, por volta das 02h30min, na Avenida Governador Mário Covas, nº 100, neste município e Comarca de Itapeva/SP, unidos em seus desígnios, tentando subtrair, para si, mediante grave ameaça exercida contra Wilhan Almeida Moraes, coisa alheia móvel, consiste em dinheiro, não se consumando o crime por circunstâncias alheias à vontade dos denunciados.

Consta ainda, que, em condições de tempo e local semelhantes, os denunciados MARCIO RIBEIRO e LUCIANO DE ALMEIDA ARAÚJO transportaram e mantiveram sob sua guarda arma de fogo, do tipo revólver, marca INA, calibre 32, n. 111089, de uso permitido, municiado com seus cartuchos, conforme auto de exibição e apreensão de fl. 21, sem autorização e em desacordo com a determinação legal e regulamentar.

Consta por fim, que, nas mesmas condições de tempo e lugar, LUCIANO DE ALMEIDA ARAÚJO trazia consigo, para consumo pessoal, drogas, consistente em 03 eppendorfs de cocaína, que pesavam 1,69g, e mais 02 porções de cocaína, na forma de crack, que pesavam 1,14g, assim constadas pelos laudos de fls. 33/36 e 37/40, e positivadas pelo laudo de exame químico-toxicológico a ser juntado nos autos, sem autorização legal ou regulamentar.

Conforme decisão de fls. 67/70, foi convertida a prisão em flagrante dos réus MARCIO RIBEIRO e LUCIANO DE ALMEIDA ARAÚJO em prisão preventiva.

A denúncia veio acompanhada do inquérito policial, e foi recebida em 18 de outubro de 2021 (fls. 102/103).

Os réus MARCIO RIBEIRO e LUCIANO DE ALMERIDA ARAÚJO foram notificados, respectivamente, às fls. 140 e 138 e apresentou defesa prévia às fls. 161/168 e 115/127.

Durante a instrução foram ouvidas as testemunhas, vítima e os réus foram interrogados.

Por fim, as partes ofertaram alegações finais.

É o relatório. FUNDAMENTO E DECIDO.

A pretensão punitiva estatal há de ser julgada procedente, uma vez, que, finda a instrução processual da causa, restaram devidamente comprovados os fatos delituosos descritos na denúncia, como se demonstrará a seguir.

A materialidade é indubitosa, porquanto demonstrada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 01), termo de declaração (fls. 02/06), boletim de ocorrência (fls. 13/18), auto de exibição e apreensão (fls. 21/22), laudo pericial (fls. 33/40), laudo pericial da secretaria da saúde (65/66), relatório final (fls. 89/93), bem como a prova oral colhida em Juízo.

A autoria também é certa.

Vejamos.

A vítima WILHAN ALMEIDA MORAES narrou que no dia dos fatos estava indo para a Rodoviária para ir à Boituva. Chegaram os réus e exigiram mil reais e queriam que fosse junto deles. Conseguiu avisar um amigo, que acionou a polícia. Foi ameaçado pelos réus para que entrasse no esquema deles de furto de gados e, como recusou, eles exigiram dinheiro. Foi até a Rodoviária sozinho, após, LUCIANO chegou e exigiu mil reais, bem como que o acompanhasse. Recusou, tendo ele dito que MÁRCIO esperava no carro e estava armado. Mandou mensagem para João Matheus, que acionou a polícia. Com a chegada da polícia, contou sobre os fatos reservadamente ao policial. Viu MÁRCIO ser algemado, mas não viu o momento em que encontraram o revólver. Às perguntas da Defesa respondeu que: viu o MÁRCIO no momento em que os réus foram algemados. LUCIANO o abordou sozinho. Conhecia os dois réus. Conhecia LUCIANO por um amigo em comum. Não frequentava a casa dos réus. Não devia dinheiro para os réus. Não teve desavença com LUCIANO, mas desentendimento por conta da exigência anterior de dinheiro. Eles disseram que ficaria em paz se entregasse o dinheiro, tendo dado sete mil reais. Foi ameaçado, assim como sua família, por isso não relatou os fatos. Estava com medo dos réus. Não sabe como LUCIANO descobriu que o depoente estava na Rodoviária. A conversa com LUCIANO durou cerca de quinze minutos, momento em que enviou a mensagem a seu amigo. Ele não tomou o celular do depoente, pois disse a LUCIANO que o amigo estava a providenciar o dinheiro. LUCIANO lhe mostrou que estava com drogas e dinheiro.

A testemunha MILTON JOSÉ DE ALMEIRA PRONEÇA, policial militar, narrou que teve conhecimento sobre os fatos, pois foi informado via COPOM de possível vítima de extorsão no terminal rodoviário. No local, encontraram LUCIANO próximo da vítima, que aparentava estar assustada. Wilham informou sobre a extorsão, dizendo que LUCIANO estava com outro amigo, no carro, próximo à área dos taxistas, e queria valores em dinheiro. Localizaram o réu MÁRCIO próximo ao veículo, com a chave nos bolsos. Localizaram no veículo a CNH de LUCIANO e um revólver calibre .32. Conhecia

somente LUCIANO dos meios policiais. MÁRCIO negou ser o motorista do veículo, mas estava com as chaves no bolso. Localizou a arma debaixo do banco do motorista, assim como dois porretes. A arma estava municiada. Quanto aos porretes, não se recorda se estavam dentro do veículo ou na caçamba. MÁRCIO disse que estava ali esperando LUCIANO, mas não informou por qual razão, tendo dito que a arma era de LUCIANO. Após conduzirem as partes, encontraram na bota de LUCIANO os entorpecentes apreendidos. Não viram com ele bagagens ou bilhetes de passagem rodoviária. LUCIANO disse que estava ali a conversar com a vítima, não se recordando se teria dito que iria viajar. A vítima aparentava estar muito nervosa e teve que ser colocada em local afastado para que dissesse sobre as ameaças e extorsão. LUCIANO disse à vítima que estaria com um colega armado, num veículo próximo. Vítima e réu estavam aparentemente conversando e o relato da extorsão veio da vítima, que disse que o réu o estava ameaçando para que desse dinheiro. A arma estava debaixo do banco do motorista. Foi necessária a busca para localização da arma.

A testemunha AMÉRICO ANANIAS, policial militar, narrou que se recorda que, na data dos fatos, foram informados pela rede rádio que havia um indivíduo sendo ameaçado por outra pessoa no terminal rodoviário e que essa pessoa portava arma de fogo. No local, visualizaram LUCIANO junto com outro indivíduo. Realizaram a abordagem e fizeram a busca, não tendo encontrado nada de ilícito com eles. A vítima sinalizou que queria falar algo não na presença de LUCIANO. A vítima disse que estava sendo ameaçada por LUCIANO que estava exigindo dinheiro dele e, acaso não fizesse, seria levado a outro local por outro indivíduo numa picafe. Em vistoria no entorno, localizaram uma Saveiro Vermelha com outro indivíduo próximo. Abordaram este indivíduo, que negou a propriedade do veículo. Fizeram busca pessoal e encontraram a chave do veículo com ele e então o abriram. No carro, encontraram uma arma de fogo municiada, na parte de trás do banco do motorista e sob uma bateria veicular, e dois porretes também na parte de trás. A vítima narrou que LUCIANO a ameaçava para que desse dinheiro e, se não o fizesse, seria levado por outro indivíduo numa caminhonete nas proximidades, tendo encontrado nessas condições o réu MÁRCIO. Na abordagem, viram que vítima e réu estavam encostados na parede um ao lado do outro e pararam de conversar. Apenas WILHAM tinha bolsas e bagagens; LUCIANO não tinha nada. O semblante de WILHAM demonstrava nervosismo e apreensão. No terminal haviam mais pessoas, mas fora do terminal, na parede externa, onde as partes estavam, não. Quem passasse na via pública ou na plataforma poderia vê-los. A ameaça foi relatada pela vítima. Não se recorda se foi encontrado outros papéis que indicassem que LUCIANO faria uma viagem. Conhecia LUCIANO de outras abordagens policiais.

A testemunha LUIZ ROBERTO DE CARVALHO JÚNIOR, narrou que recebeu ligação de João, avisando que teria recebido mensagens de WILHAM. Pediu para que João ligasse para a polícia. É amigo de WILHAM e João. João disse que Wilham estava sendo ameaçado naquele momento. A mensagem estava embaralhada, devido ao nervosismo de WILHAM. No local, estavam Wilham e um dos réus. Wilham disse ter visto uma arma. O depoente viu a arma apreendida na Delegacia. Inicialmente, ligou para a polícia, mas lhe foi pedido que desse maiores informações. Como não as tinha, pediu que João ligasse, enquanto se deslocava para o terminal rodoviário. WILHAM relatou ter visto uma arma, bem como que estava sendo ameaçado. Ele estava muito nervoso, olhado para todos os lados, tendo narrado novamente ter sido ameaçado. No local visualizou os policiais abordando um dos réus e conversando com WILHAM. WILHAM confirmou ter enviado a mensagem reportada por João, mas não a viu. Conhecia a vítima através de João. Não conhece os réus. João é a testemunha João Mateus Siqueira Campos.

A testemunha JOÃO MATEUS SIQUEIRA SANTOS, narrou que estava em Boituva quando dos Fatos. WILHAM lhe disse que estava sendo ameaçado pelos réus e mandou uma mensagem toda atrapalhada. Acionou a polícia. Na mensagem, continha que WILHAM estava sendo ameaçado por tal pessoa, que estava com uma arma debaixo da blusa. WILHAM reportou que era ameaçado por um réu e outro estava no carro com arma. WILHAM estava muito amedrontado, pois a mensagem estava embaralhada. Relatou a mensagem para a testemunha Luiz, pedindo para que ele fosse averiguar, uma vez que não estava na cidade e WILHAM era brincalhão. Luiz foi até o local e o depoente acionou a polícia.

O réu MARCIO RIBEIRO, foi ouvido em duas oportunidades. Na fase inquisitorial,

interrogado pela autoridade, declarou "que não tem advogado, já esteve preso estes dias por violência doméstica, mas somente uma noite.; Que o veículo é VW/Saveiro de placas LUX-5D78 pertence ao interrogando; E a arma de fogo que estava no veículo pertence a Luciano de Almeida Araújo; Que parou no terminal rodoviário porque Luciano pediu para que o interrogando parasse no local; Que permaneceu no carro enquanto Luciano desceu até o terminal rodoviário não sabendo o que ele foi fazer; Que conhece Wilhan Almeida Moraes de vista, tendo visto ele apenas uma vez em um churrasco na casa do interrogando; Que não é verdade que tenha ameaçado ou extorquido Wilhan para que desse dinheiro, pois hoje o interrogando não viu Wilhan; Que não exigiu dinheiro de Wilhan anteriormente; Que nem sei porque seu nome está envolvido no crime de extorsão. Nada mais disse nem lhe foi perguntado."

Em Juízo, o réu MARCIO RIBEIRO confessou em parte os fatos. Disse que não viu a vítima no dia dos fatos e não sabe o que ocorreu entre ele e LUCIANO. A arma pertencia ao depoente e não tinha autorização para portá-la. Comprou a arma para proteção na área rural, mas acabou esquecendo de tirar ela do carro. LUCIANO lhe pediu uma carona. Não levou WILHAM para a Rodoviária. No local, LUCIANO pediu para parar, pois iria conversar com alguém na Rodoviária, mas ele não disse quem. Não mentiu aos policiais sobre ser o proprietário do veículo Saveiro. Não disse na polícia que a arma pertencia a LUCIANO. Transportava as madeiras na carroceria do carro como material de trabalho. Não sabe porque as informações constaram em seu interrogatório. Somente respondeu sobre o carro. Não conhecia os policiais que o abordaram, nem a vítima, não sabendo por que eles o incriminaram. Às perguntas da Defesa respondeu que LUCIANO não tinha conhecimento sobre a arma de fogo que portava, pois estava escondida. Não viu LUCIANO conversando com WILHAM.

O réu LUCIANO DE ALMEIDA ARAUJO, foi ouvido em duas oportunidades. Na fase inquisitorial, interrogado pela autoridade, declarou "que não tem advogado constituído; que já esteve preso anteriormente pelos Art. 129 e 121 do CP, tendo inclusive ficado preso por seis meses; Que quanto a acusação de porte de arma de fogo alega que não foi pego nenhuma arma em seu poder; Que quanto a acusação de extorsão, alega que não estava extorquindo ninguém; Que deu uma carona para Wilhan na caminhonete VW/Saveiro até a rodoviária sendo que na VW/Saveiro e o declarante e Wilhan dividiam o banco do passageiro; Que narra não ter ciência da arma de fogo encontrada municiada no interior do veículo de Marcio, e não sabe também de quem é; Que referente as drogas localizadas em sua bota no momento da revista pessoal informou que é de sua propriedade e para uso pessoal. Nada mais disse nem lhe foi perguntado."

Em Juízo, o réu LUCIANO DE ALMEIDA ARAUJO confessou em parte os fatos. Disse que há um ano havia conhecido WILHAM e fizeram amizade. WILHAM lhe pediu ajuda, pedindo um mil reais emprestado. Emprestou os valores a ele, que prometeu pagamento em vinte ou trinta dias. No dia dos fatos, saiu e foi beber numa lanchonete. Pediu carona a um conhecido que ali passou e foi para Itapeva. Ficou no centro e bebeu num bar, tendo comprado as drogas. Viu um status de WILHAM escrito "partiu Boituva", tendo pedido carona para MÁRCIO, tendo dito que tinha que ir até a Rodoviária conversar com um rapaz. Pediu que WILHAM o pagasse, mas ele mandou mensagem dizendo que estava sendo extorquido. Como WILHAM dizia para que aguardasse o dinheiro, porque pedia a um amigo, ficou por ali. A polícia chegou e os abordou, tendo encontrado os pinos de drogas. A polícia conversou com WILHAM separadamente, e depois pegou o depoente pelo braço e levou até a Saveiro. Tinha mais de dois mil e quinhentos reais num dos bolsos. Foram conduzidos para a Delegacia. Não sabia da arma portada por MÁRCIO, pois nunca a tinha visto. Jamais ameaçou WILHAM, tendo conversado com ele amigavelmente, pedindo que pagasse os mil reais. Ele encenou a reação quando os policiais chegaram, por isso acharam que ele estava nervoso. Ele não foi "sujeito homem" por isso acionou a polícia. Não disse para WILHAM que MÁRCIO estava com uma arma de fogo no carro. Não deram carona para WILHAM até a Rodoviária, tendo o encontrado no local. Não disse na delegacia que deram carona. Assinou seu depoimento policial sem ler. Não tinha desavenças como os policiais, delegado ou WILHAM, não sabendo por que todos o incriminaram injustamente. Às perguntas da Defesa respondeu que a conversa com WILHAM durou cerca de meia hora. Havia outras pessoas na rodoviária, com intenso movimento, inclusive com guardas.

Pois bem, finda a instrução processual, estou convencido da prática dos fatos criminosos imputados aos acusados.

A vítima, sempre que ouvida, narrou os fatos com firmeza e riqueza de detalhes, informando sobre a ameaça exercida por LUCIANO com emprego de arma de fogo, a exigência de valores, assim como a espera do comparsa MARCIO no veículo ao lado de fora da Rodoviária.

Sua versão foi corroborada pelas testemunhas, sobretudo os policiais militares atuantes na ocorrência, os quais não deixaram dúvidas acerca do temor ostentado pela vítima no momento, a presença do correu MARCIO próximo ao veículo à espera de LUCIANO, o encontro da arma de fogo e das drogas no interior do automóvel.

A autodefesa dos acusados, externada em seus interrogatórios não merece qualquer credibilidade, posto que contraditórias entre si e dissonantes da robusta prova coletada.

A coautoria é certa, havendo pleno liame subjetivo entre os agentes.

Na fase inquisitorial, Marcio alegou que a arma de fogo que estava no veículo pertencia a Luciano. Luciano por sua vez, alegou não ter ciência da arma de fogo encontrada municiada no interior do veículo, e que a arma era de Marcio. No entanto, no momento em que Luciano foi até a vítima, afirmou que Marcio estava armado esperando perto do ponto de taxi.

Ainda, Luciano dissera que deu uma carona para Wilhan na caminhonete VW/Saveiro até a rodoviária sendo que na VW/Saveiro, sendo que ele e Wilhan dividiam o banco do passageiro. A seu turno, Marcio alegou que deu uma carona para Luciano até a Rodoviária, posto que esse iria encontrar alguém.

Além de outras narrativas criadas, as mencionadas acima não passam de uma tentativa de desvirtuar a realidade dos fatos, qual seja, a de que ambos estavam conluiados na empreitada criminosa, ficando acordado que, enquanto LUCIANO executava o constrangimento ilegal com ameaça à vítima, MÁRCIO permaneceu próximo do local, dando-lhe guarida e pronto para intervir e ajudar o seu comparsa caso fosse necessário, inclusive garantindo-lhe fuga do local após a subtração.

O crime, todavia, não foi consumado por circunstâncias alheias à vontade dos agentes, a despeito da ameaça empregada, considerando que a vítima alarmou o ocorrido para um conhecido que providenciou o necessário para noticiar a autoridade policial, que agiu e prendeu ambos os denunciados em flagrante delito.

Ressalte-se, apenas, que o réu LUCIANO é confesso quanto ao porte das drogas para consumo pessoal e MÁRCIO é confesso quanto ao porte de arma de fogo.

Por fim, conforme narrado pelo parquet, não há que se falar em eventual consunção entre os crimes de porte de arma de fogo e de extorsão, uma vez que os réus mantinham sob sua guarda a arma de fogo apreendida nos autos, afora que fizeram o transporte pretérito dela, o que era de conhecimento de ambos, já que LUCIANO, ao empregar a grave ameaça contra WILHAN, referenciou o revólver para ele com o fim de intimidá-lo, afora que o revólver foi apreendido no veículo automotor de MÁRCIO, inclusive debaixo do banco do motorista, certo que o carro era guiado por ele. Portanto, em consideração aos argumentos postos, e não havendo incerteza alguma quanto à autoria do crime, comprovada estreme de dúvida pela prova produzida nesta ação, devem os réus MARCIO RIBEIRO e LUCIANO DE ALMEIDA ARAÚJO, responderam pela prática do crime tipificado no artigo 157, §2º, inciso VII, c.c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, e no artigo 14 da Lei 10.826/2012 na forma do artigo 69, ambos do Código Penal; e LUCIANO DE ALMEIDA ARAÚJO como incurso no artigo 28, caput, da Lei 11.343/2006.

Assim sendo, o conjunto probatório é seguro e autoriza o decreto condenatório do réu. Apurada a responsabilidade, passo a dosar a pena de condenação.

Relativamente à dosimetria da pena, a pena-base deve ser fixada no mínimo para MÁRCIO quanto aos dois delitos que lhe foram imputados. E majorada, quanto a LUCIANO, para os delitos de roubo tentado e porte de arma, tendo em vista a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, vez que LUCIANO possui maus antecedentes em virtude da condenação em processo por fatos anteriores (fls. 51).

Assim, mantenho as penas do réu MARCIO em 04(quatro) anos de reclusão e 10(dez) dias multa (art. 157, §2, II, CP) e 02(dois) anos de reclusão e 10(dez) dias multa (art. 14, Lei 10826/03).

Por sua vez, exaspero as penas de LUCIANO em 1/6, fixando-as em 04(quatro) anos e 08(oito) meses de reclusão e 11(onze) dias multa (art. 157,§2, II, CP) e 02(dois) anos e 04(quatro) meses de reclusão e 11(onze) dias multa (art. 14, Lei 10826/03). No que diz respeito à segunda fase da aplicação da pena presente a agravante da reincidência quanto a ambos os réus (MÁRCIO - fls. 42; LUCIANO - fls. 50).

Presente, ainda, a atenuante da confissão espontânea para os crimes de posse de entorpecentes para o réu LUCIANO e para o crime de porte de arma para o réu MÁRCIO. Por tal razão, compenso as circunstâncias quanto aos delitos acima.

A seu turno, agravo a pena do réu MÁRCIO, quando ao delito do art. 157,§2, II, CP em 1/6, fixando-a em 04(quatro) anos e 08(oito) meses de reclusão e 11(onze) dias multa e; agravo as penas do réu LUCIANO quanto aos delitos do art. 157,§2, II, CP e do art. 14, Lei 10826/03, em 1/6, fixando-as em 05(cinco) anos, 05(cinco) meses e 10(dez) dias de reclusão e 12(doze) dias multa e 02(dois) anos, 08(oito) meses e 20(vinte) dias de reclusão e 12(doze) dias multa, respectivamente.

Em relação à terceira fase, presente a causa especial de aumento de pena do concurso de agentes para o crime de roubo (inciso II do art. 157 do CP), razão pela qual, aumento as penas de ambos em 1/3, fixando-as em 06(seis) anos, 02(dois) meses e 20(vinte) dias de reclusão e 14(quatorze) dias multa - MÁRCIO e 07(sete) anos, 07(sete) meses e 03(três) dias de reclusão e 16(dezesseis) dias multa - LUCIANO.

Presente, ainda, a causa geral de diminuição da tentativa, cuja redução deverá operar no mínimo, ante a proximidade de consumação do delito. Com efeito, os agentes foram presos em flagrante somente após a ameaça ter sido realizada à vítima, estando ela prestes a ser conduzida ao veículo utilizado pelos réus. Assim, diminuo as penas em 1/3, fixando-as em 04(quatro) anos, 01(um) mês e 23(vinte e três) dias de reclusão e 09(nove) dias multa - MÁRCIO e 04(quatro) anos, 10(dez) meses e 02(dois) dias de reclusão e 10(dez) dias multa - LUCIANO

Praticados dois delitos mediante ações distintas, sendo vulnerados bens jurídicos diversos, cabíveis as regras do concurso material de delitos (art. 69), à exceção do porte de drogas para uso quanto ao réu LUCIANO, que comporta espécie diversa de reprimenda.

Dessa forma, fixo a pena final em 06(seis) anos, 01(um) mês e 23(vinte e três) dias de reclusão e pagamento de 19(dezenove) dias multa, em relação ao réu MÁRCIO e 07(sete) anos, 06(seis) meses e 22(vinte e dois) dias de reclusão e pagamento de 22(vinte e dois) dias multa, em relação ao réu LUCIANO.

Considerando a quantidade de pena que foi imposta aos acusados, bem como o fato de serem reincidentes, a pena privativa de liberdade deverá ser cumprida em regime inicial fechado, por entender que é o único suficiente para correta reprovação e prevenção do crime praticado.

Pelos mesmos motivos, indevidas a conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direito e a suspensão condicional da pena.

Fixo cada dia multa em 1/30 do salário mínimo diante de ausência de provas da possibilidade financeira do réu.

Ainda, quando ao réu LUCIANO, fixo a pena de ADVERTENCIA sobre os efeitos das drogas, por incidir na figura típica do artigo 28, da Lei de Drogas.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal para o fim de:

- condenar o réu MÁRCIO RIBEIRO, qualificado nos autos, como incurso no artigo 157, §2º, inciso II, c.c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, e no artigo 14 da Lei 10.826/2012 na forma do artigo 69, ambos do Código Penal e, em consequência, aplico-lhe a pena de 06(seis) anos, 01(um) mês e 23(vinte e três) dias de reclusão, em regime inicial fechado e pagamento de 19(dezenove) dias-multa, arbitrados, unitariamente, no mínimo legal, e;

- condenar o réu LUCIANO DE ALMEIDA ARAÚJO, qualificado nos autos, como incurso no artigo 157, §2º, inciso VII, c.c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, e no artigo 14 da Lei 10.826/2012 na forma do artigo 69, ambos do Código Penal e no artigo 28 da Lei 11.343/2006 e, em consequência, aplico-lhe a pena de 07(sete) anos, 06(seis) meses e 22(vinte e dois) dias de reclusão, em regime inicial fechado e pagamento de 22(vinte e dois) dias-multa, fixados no mínimo legal unitário, além da pena de advertência sobre os efeitos das drogas.

O réus não tem o direito de apelar em liberdade. De fato, tendo respondido ao processo presos, seria um contrassenso libertá-los após a sentença que os condenou, ficando robustecidos os fundamentos utilizados para fixação de sua custódia cautelar.

Nesse sentido, “a despeito do princípio da presunção de inocência, não tem direito de recorrer em liberdade o réu que permaneceu justificadamente preso durante toda a instrução criminal”. (STJ - HC nº 62.175 - SP - 5ª T. - Rel. Ministra Laurita Vaz - J. 02.10.2008 - DJe 28.10.2008).

Expeça-se guia de execução provisória.

Por fim, inaplicável, no caso, o art. 387, §2º, do Diploma Processual Penal, porquanto inexistentes nos autos quaisquer informações hábeis a respaldar a real situação processual dos réus.

A alteração do regime inicial deve obedecer aos requisitos objetivos e subjetivos da progressão de regime, sob pena de violação do princípio da isonomia em relação aos demais condenados que foram submetidos a tais condições. Como não há informações a respeito do bom comportamento do condenado neste momento, deixo tal apreciação sob responsabilidade do Juízo da Execução Penal.

Fixo os honorários advocatícios em 100% da tabela vigente.

Custas pelos réus, na forma da Lei Estadual n.º 11.608, de 29 de dezembro de 2003, alínea “a”, do §9º, do art. 4º (100 UFESPs), observado art. 12, Lei 1.060/50, em caso de defesa pela Defensoria ou pelo Convênio.

P.I.C.

Itapeva, 14 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA